

1504561-55.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO TELES SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de EDUARDO TELES SANTANA, vulgo "Disciplina", denunciando-o como incurso nas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1504561-55.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504561-55.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO TELES SANTANA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de EDUARDO TELES SANTANA, vulgo "Disciplina", denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, e combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 12 de novembro de 2.021, por volta das 06h40min, na residência situada na rua Ângelo Felício, 355, na cidade Restinga, comarca de Franca, nas imediações de estabelecimento de ensino, guardava, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o total de 1,80g de cocaína, acondicionados em cinco microtubos plásticos tipo "eppendorff", 23,53g também de cocaína, mas na forma de crack, fracionados em 47 porções, das quais 46 eram pequenas e individualizadas e uma maior, e 4,14g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionados em um invólucro de plástico branco, substâncias entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudos de constatação de páginas 35/33, 34/38 e 39/42, além disso ele estava na posse de R\$370,55 em dinheiro, um cachimbo, um facão, dois dichavadores, uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito (boletim de ocorrência de páginas 10/12 e auto de exibição e apreensão de páginas 17/19).

Apresentada defesa preliminar, foi recebida a denúncia, com designação de audiência de instrução e julgamento.

Em juízo foram inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa requereu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento e a aplicação da atenuante de menoridade relativa e da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo e o estabelecimento do regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

No presente caso, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/02), fotografias de localização de escola (páginas 13/14), auto de exibição e apreensão (páginas 17/19), laudos toxicológicos definitivos (páginas 164/165, 166/167 e 168/16 e pelos laudos periciais aqui produzidos (páginas 171/184, 185/191 e 192/198).

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo.

Deixo consignado que, embora o acusado tenha afirmado que apenas guardava o entorpecente (sem intenção de vendê-lo), isso não o isenta de responsabilidade criminal. A uma, porque suas alegações não foram comprovadas, não havendo nos autos nada que a sustentem. E, a duas, porque, ainda que comprovadas estivessem, a posse de entorpecentes destinados à venda (ainda que a ser efetuada por terceiro) já basta para configurar o delito do caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo que tais circunstâncias (de um lado, a posse; de outro, o destino da droga para mercancia) estão devidamente descritas na denúncia.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida (depoimentos dos policiais civil e militar), sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, muito embora esse magistrado já tenha se posicionado de forma diversa, recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a entendê-la como tendo natureza objetiva, pelo que, para sua incidência, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

Nesse sentido (g.n.):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 2) MAUS ANTEDECENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. 3) AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 4) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. 5) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).. (AgRg no AREsp 1785555/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. IMEDIAÇÕES DE FESTA. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma. (...). (AgRg no HC 690.916/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Conforme documentação de páginas 13/14, a casa em que o réu guardava o entorpecente ficava a cerca de 50 metros apenas de uma escola, donde resulta ser imperiosa a aplicação da majorante sob comento.

Frise-se que, ainda que se levasse em conta o mapa juntado pela defesa (em que o ponto de localização da residência do réu é diverso do mostrado nas páginas 13/14), a moradia do acusado estaria a pouco mais de 100 metros da escola, o que não afastaria a aplicação da majorante.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu possui a seu favor todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo: 05 anos de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 59 – feito nº 0011714-53.2020.8.26.0196) e menor relativamente e confesso. Assim, o caso é de compensação entre a agravante e uma atenuante, uma vez que, nesta fase, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, mantendo-se a pena tal qual lançada acima.

Terceira fase: Incidindo a regra prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6. Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Assim, fixo a pena do réu em 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada, mas na prescrição.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu EDUARDO TELES SANTANA, vulgo “Disciplina”, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, e combinado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo o acusado respondido o feito preso, seja ele recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Quanto aos objetos apreendidos, não comprovada a origem ilícita, sejam restituídos a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição do entorpecente apreendido.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2.º, 3.º, 9.º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C..

Franca, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA